Allegato al contratto di fornitura energia elettrica e/o gas di Vivigas Spa

NOTA INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RIPENSAMENTO E MODULO DI RIPENSAMENTO TIPO

(ai sensi del D.lgs. 206/05 "Codice del consumo" e della delibera ARERA n. 104/10)

Sezione I

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Cliente domestico che ha concluso un contratto di fornitura energia elettrica e/o gas a distanza o fuori dai locali commerciali ha diritto di recedere dallo stesso, senza penalità e senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo di ripensamento scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del Contratto, ossia dal momento in cui: i) nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali di Vivigas, il Cliente sottoscrive il modulo di accettazione; ii) nei contratti stipulati a mezzo web, il cliente – dopo aver compilato la maschera web inserendo i dati e le accettazioni previste - riceve da Vivigas copia della documentazione contrattuale e comunicazione di conferma/accettazione della proposta del Cliente; iii) nei contratti stipulati a mezzo registrazione telefonica, il Cliente ratifica nella seconda telefonata di conferma la volontà di concludere il contratto, ovvero da quando Vivigas riceve copia del contratto firmato (a seconda della scelta effettuata dal Cliente nella prima registrazione telefonica). Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente è tenuto ad informare Vivigas Spa, Via Vittorio Emanuele II, n. 4/28, Roncadelle (BS), fax n. 030.2585413, mail: servizio.clienti@vivigas.it, n. telefono 800.151313 (800.195329 per Tutela Simile), della sua decisione di recedere dal contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad es. lettera inviata per posta, fax e/o posta elettrica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di ripensamento allegato, ma non è obbligatorio. Per rispettare il termine di ripensamento è sufficiente che venga inviata ai recapiti indicati la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di ripensamento prima della scadenza del periodo di ripensamento.

EFFETTI DEL RIPENSAMENTO

Se il Cliente esercita il diritto di ripensamento saranno rimborsati tutti gli eventuali pagamenti che ha effettuato a favore di Vivigas Spa, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della decisione. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo che non sia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non sarà sostenuto alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Se il Cliente ha chiesto di iniziare la fornitura di energia elettrica/gas durante il periodo di ripensamento, è tenuto a pagare un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui ha comunicato a Vivigas Spa il ripensamento dal contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.

In particolare:

a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;
b) nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere a Vivigas Spa gli importi relativi ai costi sostenuti;
c) la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con Vivigas Spa rispetto alle normali tempistiche previste;
d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:
    i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata da Vivigas Spa, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;
    ii. essere avviata da Vivigas Spa per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;
e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente è tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'energia Elettrica – Delibera 98/2011) e dall'articolo 33, comma 33.4, della RQDG (Regolazione della Qualità dei Servizi di Distribuzione e Misura del Gas per il Periodo di Regolazione 2014-2019 – Delibera 574/2013).

N.B. Qualora il Cliente non intenda o non sia più nel termine per esercitare il diritto di ripensamento, potrà comunque esercitare il diritto di recesso nei termini previsti dalle Condizioni Generali del Contratto e dalla Delibera ARERA 302/16 e s. m. e i..

Sezione II

MODULO DI RIPENSAMENTO TIPO

(Ai sensi dell'art. 49, co. I, lett. H), Dlgs 206/2005 "Codice del Consumo")

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento)

Spett.le Vivigas Spa

Via Vittorio Emanuele II, n. 4/28

25030 Roncadelle

☐ Via Raccomandata a/r

☐ Via fax n. 030.2585413

☐ Via mail: servizio.clienti@vivigas.it

Spett.le Società,

con la presente io notifico il ripensamento dal mio contratto di vendita:

- Numero contratto _____ (*inserire numero modulo adesione*)
- dei seguenti servizi:

  ☐ fornitura di sola energia elettrica; ☐ fornitura di solo gas naturale;

  ☐ fornitura congiunta (*dual fuel*) di energia elettrica e gas

- Concluso il _____ *(inserire data conclusione contratto)*
- Nome del consumatore _____ (*inserire nome e cognome del cliente)*
- Indirizzo del consumatore:

  via _____ n. _____ (*inserire indirizzo e numero civico di residenza del cliente)*

  località _____ CAP _____ *(inserire città e cap di residenza del cliente)*

- Firma del consumatore _____ *(solo se il presente modulo è notificato in forma cartacea)*
- Data e Luogo _____ *(inserire data e luogo di invio del presente modulo)*